EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.719.575/0001-69, com sede na SAFS - Quadra 02 - Lote 03 (atrás do anexo do Itamaraty), Plano Piloto - Brasília/DF, CEP: 70042-900, neste ato representado por seu presidente nacional, **CARLOS ROBERTO LUPI**, brasileiro, administrador, portador da cédula de identidade nº: 036289023, expedida pelo IFP/RJ, 20, com endereço eletrônico: clupi@uol.com.br, com endereço na SAFS, s/nº, Quadra 2, Lote 3, atrás do Anexo Itamaraty, Plano Piloto, Brasília/DF**,** CEP: 70.042-900, vem, respeitosamente, por seus advogados *in fine* assinados, constituídos mediante instrumento procuratório que segue em anexo **(doc. 01),** perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, §1º, da Constituição Federal de 1988, bem como nos dispositivos da Lei nº 9.882/1999, propor a presente

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR DE URGÊNCIA

indicando como preceitos violados o direito à vida e o direito à saúde (art. 196, da CF/88) e os princípios da publicidade/transparência(art. 37, *caput*, e §1º, da CF/88) e da proporcionalidade; e como ato do Poder Público causador da lesão, sequência de atos e omissões do Poder Executivo do Distrito Federal que restringiram o atendimento na Rede Hospitalar do Distrito Federal, em especial unidades específicas, como o Hospital Regional da Asa Norte, Hospital Regional do Leste e o Hospital Regional do Gama, levando a restrições e suspensões constantes de atendimento à população, conforme será demonstrado nos tópicos a seguir alinhavados.

I. DOS FATOS

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) foi provocado a se manifestar pela sua Senadora Leila Gomes Barros Rêgo (PDT-DF), pelo seu Diretório Regional e pela população do Distrito Federal, tendo em vista que, desde a "normalização" das atividades da Rede de Saúde do Distrito Federal, após a suspensão do estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional[1], manteve-se a continuidade de várias unidades de saúde do Distrito Federal em situação de restrição de atendimento. Foram mantidas as Bandeiras Vermelha e Laranja, apenas sendo possibilitados atendimentos de emergência, no caso de implementação da bandeira vermelha.

O critério de contingenciamento de atendimento que está a permitir a manutenção da situação descrita está previsto na Portaria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal nº 386, de 27 de julho de 2017, que "Organiza o Componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal."[2] Na hipótese da Bandeira Vermelha (conforme prevê o Art. 21 da supramencionada Portaria), apenas é preservado o atendimento dos pacientes classificados como com "pulseira vermelha", sendo os demais dispensados. No entanto, a determinação da bandeira vermelha é atribuição privativa do nível hierárquico de Superintendente Regional ou do Diretor- Geral de Unidades de Referência Distrital.

Conforme pode ser obtido do portal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, "a bandeira vermelha é decretada quando existem poucos leitos restantes para internação

---

[1] AGÊNCIA SENADO. "Governo federal revoga decretos de enfrentamento à pandemia". Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/23/governo-federal-revoga-decretos-de-enfrentamento-a-pandemia>. Acesso em: 08/11/2022.

[2] Portaria nº 386/2017. Disponível em: <https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/e65da923a385422db118f7f891747e3e/ses_prt_386_2017.html>. Acesso em: 08/11/2022.

no serviço de emergência ou quando, por exemplo, não há mais pontos de oxigênio disponíveis em emergência", configurando séria restrição ao atendimento à população.[3]

O uso das bandeiras, supostamente, possibilita atendimento adequado e em tempo oportuno nos prontos socorros.[4] No entanto, a despeito do arcabolço normativo delineado, a instituição da Bandeira Vermelha em Unidades de Saúde do Distrito Federal tem sido constante e indiscriminada, conforme noticiado pelos veículos de comunicação.[5] Vê-se:

---

[3] PORTAL DE SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. "Bandeiras sinalizam prioridade de atendimento nos prontos-socorros". Disponível em: < https://www.saude.df.gov.br/web/guest/w/bandeiras-sinalizam-prioridade-de-atendimento-em-situacoes-de-contingenciamento>. Acesso em: 08/11/2022.

[4] AGÊNCIA BRASÍLIA. "Bandeiras sinalizam prioridade de atendimento nos prontos-socorros". Disponível em: < https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2022/03/25/bandeiras-sinalizam-prioridade-de-atendimento-nos-prontos-socorros/>. Acesso em: 08/11/2022.

[5] JORNAL DE BRASÍLIA. "Hospitais públicos do DF atingem capacidade máxima: Os Hospitais Regionais de Sobradinho, Ceilândia, Santa Maria, Paranoá, Gama, Taguatinga e Asa Norte operam em bandeira vermelha". Disponível em: < https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/hospitais-publicos-do-df-atingem-capacidade-maxima/>. Acesso em: 08/11/2022.

BRASÍLIA CAPITAL. "A desassistência virou política de governo". Disponível em: < https://bsbcapital.com.br/a-desassistencia-virou-politica-de-governo/>. Acesso em: 08/11/2022.

CORREIO BRAZILIENSE. "HRSM declara bandeira vermelha devido ao alto volume de pacientes atendidos". Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/01/4978201-hrsm-declara-bandeira-vermelha-devido-ao-alto-volume-de-pacientes-atendidos.html> Acesso em: 08/11/2022.



[6]



[7]

---

[6] METRÓPOLES. "Hospital do DF decreta bandeira vermelha e limita número de pacientes". Disponível em: < https://www.metropoles.com/distrito-federal/hospital-do-df-decreta-bandeira-vermelha-e-limita-numero-de-pacientes> Acesso em: 08/11/2022.

[7] GLOBO. "Pacientes não conseguem atendimento do Hospital do Gama". Disponível em: < https://globoplay.globo.com/v/11054023/>. Acesso em: 08/11/2022.



g1 DISTRITO FEDERAL

Dos 16 hospitais públicos do DF, 7 estão superlotados

Unidades de Sobradinho, Ceilândia, Santa Maria, Paranoá, Gama, Taguatinga e Asa Norte operam com 'bandeira vermelha', ou seja, apenas pacientes graves são atendidos. Secretaria de Saúde diz que pacientes 'sem gravidade' devem procurar UPAs.

Por g1 DF e TV Globo
23/03/2022 21h18 · Atualizado há 7 meses

[8]



Seções CORREIO BRAZILIENSE Cidades DF

SAÚDE

Hran declara bandeira vermelha e atende apenas casos urgentes

Em virtude da alta demanda, a diretoria do hospital orienta que as solicitações e ocorrências menos graves sejam encaminhadas a outras unidades de saúde aptas a receber a demanda no momento

[9]

A situação reiterada de insuficiência de atendimento retratada resta nítida ao observar-se as recentes decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em diversas ações e pedidos individuais, que têm como objeto internações de pacientes em unidades de tratamento intensivo e vagas em unidades de saúde do Distrito Federal.[10]

---

[8] G1 GLOBO. "Dos 16 hospitais públicos do DF, 7 estão superlotados". Disponível em: < https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/03/23/sete-hospitais-publicos-estao-superlotados-no-df.ghtml>. Acesso em: 08/11/2022.

[9] CORREIO BRAZILIENSE. "Hran declara bandeira vermelha e atende apenas casos urgentes". Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/03/4995024-hran-declara-bandeira-vermelha-e-atende-apenas-casos-urgentes.html> Acesso em: 08/11/2022.

[10] TJDFT. "Internação em UTI". Disponível em: < https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-reiterada-1/direito-administrativo/internacao-em-uti-falta-de-vagas-nv>. Acesso em: 08/11/2022.

Além disto, são constantemente promovidas ações por parte do Ministério Público para garantir o atendimento aos cidadãos e a continuidade do atendimento, mesmo com a instituição das bandeiras vermelhas. [11]

Cumpre ressaltar a ausência de justificativa clara acerca da motivação da necessidade da decretação das "bandeiras vermelhas", restringindo-se a justificativas genéricas, como "superlotação" da unidade ou "insuficiência de leitos habilitados". Assim, não há publicidade sobre a situação das Unidades de Saúde, relegando pacientes em estado grave a situações de subatendimento, sem que haja indicação de unidades onde possam ser convenientemente atendidos.

Assevera-se que a insuficiência de atendimento de saúde no Distrito Federal revela-se ainda mais controversa ao perceber-se a existência de um Fundo Constitucional (previsto no inciso XIV do Art. 21 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 10.633 de 27 de dezembro de 2002) que tem por destinação prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação. No exercício de 2021, foram aplicados R$ 15,2 bilhões e em 2022 está prevista a aplicação de R$ 16,28 bilhões.[12]

Ao se analisar a regra de destinação de recursos ao Fundo, tem-se que esta depende do aumento da Receita Corrente Líquida da União no período de julho a junho do ano de elaboração do relatório. Neste período, houve um grande aumento da RCL Federal, ensejando um aumento expressivo de aproximadamente R$ 3,3 bilhões no Fundo

---

[11] CORREIO BRAZILIENSE. "Pediatrias de dois hospitais do DF passam por inspeção do MPDFT". Disponível em: < https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/07/5019452-pediatrias-de-dois-hospitais-do-df-passam-por-inspecao-do-mpdft.html>. Acesso em: 08/11/2022.

[12] PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Disponível em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos/25915?ano=2022>. Acesso em: 08/11/2022.

Constitucional e R$ 3 bilhões no Orçamento Geral do DF, que tem como uma das atribuições o financiamento dos recursos à Saúde.[13]

Desta forma, pode-se concluir pela existência efetiva de recursos que possam atender às necessidades do sistema de saúde. No entanto, pode ser observado o aumento do direcionamento de despesas discricionárias no âmbito do Governo do Distrito Federal, incluindo aumento geral de remunerações de, aproximadamente, 18% (dezoito porcento)[14], representando o maior grupo de despesas do Orçamentodo Distrito Federal.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988 acentuar que a saúde é um direito de caráter universal, pode-se observar descumprimento deste preceito fundamental, tendo em vista que: **a)** há uma situação crônica, sistemática e reiterada de suspensão e limitação de atendimentos em vários hospitais do Distrito Federal, atingindo várias unidades de Saúde do Distrito Federal do tamanho e importância do Hospital Regional da Asa Norte, Hospital Regional do Leste e o Hospital Regional do Gama; **b)** tal suspensão atinge pacientes com estado de saúde delicado, os quais têm sido restituídos para seus lares sem o devido encaminhamento para outras unidades de saúde que possam atendê-los, não havendo protocolos consistentes de encaminhamento e monitoramento; **c)** não há publicidade das causas de decretação da "bandeira vermelha" nas unidades, nem do plano efetivo de recuperação da situação da saúde; e **d)** há dotações

---

[13] TESOURO NACIONAL. "Relatório Resumido da Execução Orçamentária da União." Disponível em: < https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501%3A9%3A%3A%3A%3A9%3AP9_ID_PUBLICACAO_ANEXO%3A17536>. Acesso em: 08/11/2022.

[14] G1 GLOBO. "Ibaneis anuncia reajuste 'em torno' de 18% para servidores do DF". Disponível em: < https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/10/04/ibaneis-anuncia-reajuste-em-torno-de-18percent-para-servidores-do-df.ghtml> Acesso em: 08/11/2022.

CORREIO BRAZILIENSE. "Ibaneis promete reajuste de 18% a servidores do GDF em novo mandato" Disponível em: < https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/10/5042136-ibaneis-promete-reajuste-de-18-a-servidores-em-novo-mandato.html> Acesso em: 08/11/2022.

orçamentárias e mecanismos legais previstos para que seja dado encaminhamento de soluções para o problema.

Por tudo isso que resta evidenciado, nesse ponto, que os atos em apreço promovem odiosos acintes ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à saúde, aos princípios da publicidade/transparência, moralidade e eficiência; razão pela qual o Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuíza esta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para impedir que o referido ato possa continuar a violar direitos constitucionalmente assegurados.

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

II.I DO CABIMENTO DA ADPF

A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi prevista na Constituição Federal, no artigo 102, §1º, e regulamentada pela Lei nº 9.882/1999. Seu objetivo maior é o de evitar o descumprimento de preceito fundamental, aumentando o grau de proteção jurisdicional. A sua origem está dentro do diapasão de garantir aos preceitos fundamentais plena eficácia, seja no seu aspecto positivo, seja no seu aspecto negativo. [15]

Para André Ramos Tavares, o termo "descumprimento" engloba a violação de norma constitucional fundamental por qualquer comportamento, ou seja, tanto pode descumprir a Constituição um ato normativo como um ato não normativo. [16] A Lei nº 9.882/1999 contemplou duas modalidades possíveis para o manejo da ADPF, a saber: a arguição autônoma, que representa uma típica modalidade de jurisdição constitucional

---

[15] AGRA, Walber de Moura. **Curso de direito constitucional**. 9. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. P. 703.

[16] TAVARES, André Ramos. **Curso de direito constitucional**. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 313.

abstrata, desvinculada de qualquer caso concreto; e a incidental, que pressupõe a existência de determinada lide intersubjetiva, na qual tenha surgido uma controvérsia constitucional relevante.

Conforme dispõe o *caput* do artigo 1º da Lei nº 9.882/1999, a arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e **terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público**". Além do descumprimento de preceito fundamental, a Lei nº 9.882/1999 assevera que caberá a ADPF quando for relevante o fundamento da controvérsia sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição. Para o seu cabimento, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: a) lesão ou ameaça a preceito fundamental; b) um ato do Poder Público capaz de provocar a lesão; c) a inexistência de qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Estes três requisitos estão sobejamente configurados, conforme será demonstrado no corpo desta peça inaugural.

II.II DA LESÃO E AMEAÇA A PRECEITO FUNDAMENTAL. DA OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Preceito significa ordem, comando, prescrição, o que abrange o conceito de norma como gênero do qual defluem duas espécies: as regras e os princípios constitucionais. [17] O segundo designativo indica a fundamentalidade do preceito, sua imprescindibilidade para o conjunto de normas que formam a Carta Magna. Para José Afonso da Silva, preceito fundamental não é a mesma coisa que princípio fundamental, obtendo um

---

[17] "Nos quadrantes do Direito, portanto, a noção de preceito ancora-se na ideia de 'ordem', 'comando', identificando-se, uma vez mais, com o sentido que se encontra tanto em regras quanto em princípios. Parece, pois, que 'preceito' engloba tanto as regras quanto os princípios. Assim, torna-se sinônimo de 'norma', no sentido empregado acima, insista-se, designativo das regras e princípios jurídicos". TAVARES, André Ramos. **Tratado de arguição de descumprimento de preceito fundamental**. São Paulo: Saraiva, 2001. P. 117.

alcance mais amplo para abranger todas as prescrições que dão o sentido básico do regime constitucional, sintetizando as estruturas principais da Constituição e os alicerces precursores dos direitos fundamentais. [18]

Nota-se, com isso, que a lesão a preceito fundamental não se configurará apenas quando se verificar possível acinte a um princípio fundamental, tal como assente na ordem constitucional, mas também a disposições que confiram densidade normativa ou significado específico a esse princípio. **Sustenta André Rufino do Vale que tendo em vista as interconexões e interdependências entre princípios e regras, não seria recomendável proceder-se a uma distinção entre essas duas categorias, fixando-se um conceito extensivo de preceito fundamental, abrangente das normas básicas contidas no texto da Carta Magna.** [19]

Dependendo da extensão dada ao mencionado instituto jurídico, ele pode se tornar um relevante instrumento para a garantia dos direitos fundamentais da sociedade, mormente quando não há nenhum sentido para interpretação restritiva do seu alcance, que abrangeria apenas os preceitos fundamentais. Mesmo diante da indefinição quanto à extensão do conceito, parece não pairar dúvidas de que cabe arguição de preceito fundamental contra afronta aos direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17 da CF/88), às cláusulas pétreas (art. 60, I ao IV da CF/88) e aos princípios sensíveis (art. 34, I a VII da CF/88), dentre outros contidos nas demais partes da *Lex Mater*, que deve ser interpretada como um todo sistêmico.

Frise-se que devem ser entendidos não apenas os preceitos explícitos, mas também os implícitos, que aumentam a eficácia do ordenamento jurídico. Se não fosse assim, a

---

[18] SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 16. Ed. São Paulo: Malheiros, 1999. P. 559.

[19] VALE, André Rufino. **Estrutura das normas de direitos fundamentais:** repensando a distinção entre regras, princípios e valores. São Paulo: Saraiva, 2009.

tutela dos direitos fundamentais restaria incompleta, e a jurisdição constitucional deixaria de auferir um importante elemento de legitimidade. **Conforme será demonstrado pormenorizadamente, os preceitos fundamentais vulnerados são: direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à saúde, e aos princípios da publicidade/transparência e da proporcionalidade.**

II.III DO ATO DO PODER PÚBLICO E DA OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE

A teor do comando vertido do artigo 1º, da Lei nº 9.882/1999, **a ADPF terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público**. Frise-se, no ponto, que aí estão incluídos os atos de natureza normativa, administrativa e judicial. **No caso posto sob análise, o ato estatal do qual resulta a ameaça de lesão que se pretende consubstancia-se em atos do Poder Executivo Distrital – Governador do Distrito Federal e Secretário da Saúde – que, ao restringir o atendimento de pacientes com base em uma Portaria, sem que sejam ofertadas alternativas ao atendimento, fecham a porta de entrada mais próxima ao paciente do Sistema de Saúde.**

Sublinhe-se que o ato do Poder Público, tanto na faceta omissiva, consubstanciado na ausência de medidas para solucionar os óbices atuais da saúde do Distrito Federal, havendo recursos disponíveis; como na seara comissiva, corporificado na manutenção da classificação "bandeira vermelha" em hospitais de grande relevância, assume contornos de ato administrativo. Sendo esse o contexto, denota-se a satisfação do requisito do ato do Poder Público, estampado no artigo 1º, da Lei nº 9.882/99.

Ressalta-se que este não é caso de ingerência indevida do judiciário, pois, conforme pontuado pelo Ministro Celso de Mello, na ADPF 45-MC/DF, não seria lícito ao Judiciário omitir-se "*se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político*

jurídicos que sobre eles incidem, ***vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional***". Observa-se, portanto, um não fazer comissivo e omissivo por parte de autoridades estatais que colocam em risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados, oportunidade em que incumbe a este Supremo Tribunal Federal exercer o seu poder contramajoritário, oferecendo a necessária resistência às ações e omissões de outros Poderes, de maneira a garantir a integral observância dos ditames constitucionais, na espécie, daqueles dizem respeito à proteção da vida e da saúde.

Por outro lado, o artigo 4º, §1º, da Lei nº 9.882/1999 é categórico quanto à vedação do ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. [20] Vale dizer, a ADPF somente poderá ser usada quando não houver mais nenhum mecanismo adequado para a garantia dos preceitos fundamentais, ou quando esses mecanismos não produzirem os efeitos desejados. [21] Da análise do preceptivo legal mencionado poderia parecer que somente na hipótese de absoluta inexistência de qualquer outro meio eficaz de para afastar eventual lesão poder-se-ia manejar a arguição de descumprimento de preceito fundamental.

No entanto, conforme preleciona Hely Lopes Meirelles, uma leitura mais cuidadosa há de revelar que na análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental deve predominar um enfoque de proteção da ordem constitucional objetiva.

---

[20] Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.

[21] "A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, no entanto, não basta, só por si, para justificar a inovação do princípio em questão, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir, revelar-se-á essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se aptos a sanar, de modo eficaz e real, a situação de lesividade que se busca neutralizar com o ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental" (ADPF nº 17/AP, Rel, Min. Celso de Mello).

Ou seja, se se considera o caráter objetivo do instituto, o meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata.[22]

Para a verificação do cumprimento da subsidiariedade, não basta a existência de mecanismos que combatam a lesão a preceito fundamental. É preciso indagar acerca da sua eficácia, da força e extensão do mecanismo, sendo referencial válido, para o uso do teste, haver no sistema judicial a possibilidade de sanar plenamente a lesão a preceito fundamental por outro mecanismo. Esclarece o **Ministro Celso de Mello**, que **o princípio da subsidiariedade "não pode- nem deve- ser invocado para impedir o exercício da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República**.

Se assim não se entendesse, a indevida aplicação do princípio da subsidiariedade poderia afetar a utilização dessa relevantíssima ação de índole constitucional, o que representaria, em última análise, a inaceitável frustração do sistema de proteção que a Carta Política institui em favor de preceitos fundamentais, de valores essenciais e de direitos básicos, com grave comprometimento à própria efetividade da Constituição". [23]

Ensina o Ministro Luís Roberto Barroso que "**a demora inevitável no esgotamento de todas as outras vias comprometerá, naturalmente, os objetivos visados pela arguição**, dentre os quais o de evitar a incerteza trazida por decisões contraditórias e de promover segurança jurídica. É necessária, portanto, uma interpretação mais aberta e construtiva da regra da subsidiariedade. A questão central aqui parece estar na eficácia

---

[22] MEIRELLES, Hely Lopes. **Mandado de segurança e ações constitucionais**. 29. Ed. São Paulo: Malheiros, 2006. P. 501

[23] ADPF nº 187/DF, Rel. Min. Celso de Mello.

do outro meio referido na lei, isto é, no tipo de solução que é capaz de produzir. Considerando que a decisão na ADPF é dotada de caráter vinculante e contra todos, quando esses efeitos forem decisivos para o resultado que se deseja alcançar, dificilmente uma ação individual ou coletiva de natureza subjetiva poderá atingi-los". [24]

Por sua vez, Lenio Luiz Streck assevera que "torna-se imperativo que o Supremo Tribunal Federal faça uma interpretação conforme a Constituição (*verfassungskonforme Auslegung*), permitindo que, em determinadas circunstâncias, não se torne exigível o esgotamento das vias judiciárias. Pensar o contrário é esvaziar esse importante instituto, além de estabelecer uma leitura metafísica dele, obstaculizando o aparecer da singularidade. Afinal, hermenêutica é (sempre) aplicação, é (sempre) concretização". [25]

In casu, inexiste outro meio processual apto a inaugurar a jurisdição constitucional deste Pretório Máximo, que possibilite impedir que os atos ora atacados produzam efeitos sem possibilidades de reparação. Isso dito, ressumbre iniludível que a pretensão ora deduzida nesta sede processual não encontra obstáculo na regra inscrita no artigo 4º, §1º, da Lei nº 9.882/1999, o que permite, satisfeita a exigência imposta pelo postulado da subsidiariedade, a admissibilidade da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

II.IV DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. [26]

---

[24] BARROSO, Luís Roberto. **O controle de constitucionalidade no direito brasileiro**. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 314.
[25] STRECK, Lenio Luiz. **Jurisdição constitucional**. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. P. 531.
[26] "Os Partidos Políticos, desde que possuam representação no Congresso Nacional, podem, em sede de controle abstrato, arguir, perante o Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade de atos normativos federais, estaduais ou distritais, independentemente de seu conteúdo material, eis que não incide sobre as agremiações partidárias a restrição jurisprudencial derivada do vínculo de pertinência temática". ADI nº 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello.

Nos termos do artigo 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/99, a legitimação ativa para a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental recai sobre os que têm direito de propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, constantes do elenco do artigo 103 da Constituição Federal. [27] Os legitimados se dividem em dois grupos, a saber: aqueles que têm legitimidade universal e aqueles que a têm especial, que são obrigados a comprovar o liame entre o objeto impugnado e suas finalidades. [28]

Do primeiro grupo, fazem parte os seguintes órgãos ou autoridades: o Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados; o Procurador Geral da República; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; e partido político com representação no Congresso Nacional. Do segundo, fazem parte os seguintes órgãos ou autoridades: A Mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado e o do Distrito Federal e a confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional.

O Partido Democrático Trabalhista (PDT), com representação no Congresso Nacional, é legitimado à propositura da presente ADPF, a teor do comando descrito no artigo 103, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988. Em sendo um dos legitimados universais, não lhe é exigido demonstrar relação institucional com a matéria objeto de

---

[27] **Art. 103**. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

[28] AGRA, Walber de Moura. **Aspectos controvertidos do controle de constitucionalidade**. Salvador: JusPodvim, 2008. P. 116.

impugnação, pois o interesse genérico em preservar a supremacia da Constituição deflui das atribuições institucionais dos partidos políticos. [29]

III. DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS

III.I DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, INCISO III, ART. 5º, *CAPUT*, ART. 6º, ART. 196 E ART. 197, DA CF/88).

A Lei Maior de 1988 foi a primeira a agasalhar o direito à saúde, que antes não fora previsto por nenhuma outra, disciplinando-o em seu art. 6º e nos arts. 196 e seguintes. A saúde, por ser uma prerrogativa fundamental, é um direito de todos e dever do Estado (União, estados-membros, Distrito Federal e municípios), que deve possibilitar seu acesso à população. O direito à saúde instiga o Estado ao cumprimento das demandas que possam propiciar aos cidadãos uma vida sem nenhum comprometimento que afete seu equilíbrio físico ou mental. Sua extensão de incidência é muito ampla, já que engloba todas as medidas que protegem a integridade da pessoa humana. [30]

De acordo com Orlando Soares, o direito à saúde corresponde a um conjunto de preceitos higiênicos referentes aos cuidados para que as funções orgânicas e as medidas de ordem preventiva em relação às doenças. [31] O direito ora retratado ultrapassa a vinculação com o direito à vida, que se encontra destituído de indicações valorativas, mormente, no mais das vezes, reduzido à constatação da produção de sinais vitais, para resguardar a proteção à integridade física, que engloba a saúde corporal e psicológica, bem como o direito ao desenvolvimento da personalidade.

---

[29] FLAKS, Milton. **Instrumentos processuais de defesa coletiva**. *In*: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 190:I-III, p. 69, out./dez., 1992.

[30] AGRA, Walber de Moura. **Curso de direito constitucional**. 9. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. P. 838.

[31] SOARES, Orlando. **Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil**. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 863.

Demais disso, o direito à saúde também ecoa através da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88). Sob esse prisma é que deve ser prestigiada a essencialidade da saúde para o resguardo do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo essa parte integrante do convencionado "mínimo existencial", de que o Estado não pode se desvencilhar, devendo praticar todas as ações necessárias ao pleno exercício do direito à saúde por todas as pessoas.

Como o direito à saúde ostenta uma multifuncionalidade, ele é classificado como de defesa (negativo) ou à prestação (positivo) de forma concomitante, dependendo do caso tópico específico para definir sua incidência. Pelo fato de possuírem essas características, o direito à promoção da saúde abrange todas as políticas que visem melhorar a condição de vida dos cidadãos, englobando aspectos preventivos e aspectos de recuperação, no que se denomina "saúde curativa" e os serviços a esse fator teleológico inerente.

O direito à saúde deve ser considerado conteúdo basilar da Constituição, consoante sua fundamentalidade material e formal. Pela sua fundamentalidade material, definido como direito fundamental, seu conteúdo apresenta um nível valorativo mais incrustado na sociedade, funcionando como invariável axiológica que contribui para sua efetividade. A importância, desse diapasão, provém da relevância do bem jurídico tutelado, a incolumidade corporal e psíquica dos cidadãos, requisito imprescindível para o desenvolvimento econômico da sociedade e implantação do *Welfare State*. Devido à sua fundamentalidade formal, ele é considerado mandamento constitucional, gozando das características da supremacia, da imutabilidade relativa e da supralegalidade, dotando-o de maior *status* na escala normativa.

As posições jurídicas pelas quais se efetiva o direito à saúde, autorizam a falar em um dever estatal de proteção à saúde individual, mas também da pública, garantida

inclusive pelas normas penais e de vigilância sanitária, no geral. A ideia de dever fundamental, nesse sentido, expõe o vínculo com o princípio da solidariedade, de modo que toda a sociedade se torna responsável pela proteção efetiva do direito à saúde de todos e de cada indivíduo, no exercício de uma responsabilidade compartilhada (*shared responsability*)[32], cujos efeitos se projetam no presente, mas também no futuro e nas futuras gerações. É a ideia do conceito das externalidades, em Economia, de que a saúde e os cuidados de uma pessoa interferem na saúde dos demais membros da comunidade onde está inserida.[33]

Dispõe o art. 197 da Constituição Federal de 1988 que, "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado".

Por questões inexplicáveis sob o ponto de vista técnico, o Sr. Governador do Distrito Federal e o Secretário da Saúde estão periodicamente a privar a população do acesso à saúde por meio da interdição de atendimento, inclusive pela negação de atendimento em pacientes em estado grave. As unidades com instituição de "Bandeira Vermelha", conforme fartamente documentado nas matérias veiculadas pela imprensa, não adotam procedimentos de encaminhamento, sob responsabilidade do Poder Público e devidamente monitorados, dos pacientes à outras unidades que tenham condições de atendê-los.

O quadro apresentado representa um verdadeiro estado de coisas inconstitucional, onde o Poder Público, sobretudo o Governador do Estado e o Secretário de Saúde, não cumprem o seu dever de efetivar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos,

---

[32] CANOTILHO, J.J.Gomes. **O Direito ao ambiente como direito subjectivo**. In CANOTILHO, J.J.Gomes Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, p.178

[33] MEDEIROS, Marcelo. **Princípios de Justiça na alocação de recursos em saúde**. Rio de Janeiro: 1999 disponível em https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0687.pdf

falhando na garantia ao direito básico à vida, bem como à saúde e, ao fim, à própria dignidade da pessoa humana.

Afigura-se plausível a atuação jurisdicional deste Egrégio Supremo Tribunal Federal em situação em que percebe-se instauração do caos em sistemas de saúde, em especial à luz da ADPF 756, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Por relevância, destaca-se os seguintes trechos: "*Bem examinadas as alegações dos partidos requerentes, entendo que elas se mostram perfeitamente plausíveis no tocante à descrição da caótica situação sanitária instalada no sistema de saúde de Manaus, capital do Estado de Amazonas, que está a exigir uma pronta, enérgica e eficaz intervenção por parte das autoridades sanitárias dos três níveis político-administrativos da Federação, em particular da União. [...]É nesse contexto, amplificado pela magnitude da pandemia decorrente da Covid-19, que se exige, mais do que nunca, uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis governamentais. [...] É por isso que inexiste, a meu ver, qualquer dúvida de que o direito social à saúde se coloca acima da autoridade de governantes episódicos, pois configura, como visto, um dever constitucionalmente cometido ao Estado, entidade político-jurídica que representa o povo.[...] Por isso, se é certo que a atuação de juízes em seara de atuação privativa do Legislativo ou do Executivo, como regra geral, vulnera o princípio da separação dos poderes, ao substituí-los na tomada de decisões de cunho eminentemente político-administrativo, também é verdade que o Judiciário, "em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde" (RE 668.722-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli)"*

Nesse sentido, ao decretar sucessivas bandeiras vermelhas em hospitais centrais da rede de saúde do Distrito Federal, o Poder Executivo Distrital soergue dificuldades à população em acessar atendimento médico básico e de urgência. Sabe-se que, em se tratando se atendimentos de saúde, a demora e a precariedade do serviço prestado pelo Estado não devem ser institucionalizadas, pois o tempo do paciente não é o tempo da

Administração Pública e as omissões observadas podem representar a diferença entre a vida e a morte, entre a higidez e a enfermidade incurável.

Como se vê, é clara a violação ao mais basilar direito difuso de todos: o de simplesmente sobreviver, com proteção à vida e promoção de saúde. Portanto, a manutenção dos atos do Poder Distrital evidenciados levantará barreiras para o acesso aos serviços necessários à garantia do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

III.II DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA (art. 37, *caput*, e §1º, da CF/88).

Configura-se como uma parêmia, hodiernamente, que os valores sejam introduzidos e espraiados por todo o ordenamento jurídico por intermédio dos princípios constitucionais.[34] Essa função dos princípios, para Habermas, é exercida em virtude do seu caráter deontológico, garantindo que eles sejam universalmente obrigatórios e não apenas especialmente preferíveis. Ressalte-se, ainda, que possuem uma força jurídica de justificação que permite a calibração de valores metajurídicos.[35]

Em sendo o Direito Administrativo, em seus albores, de elaboração pretoria e não codificado, os princípios sempre representaram papel relevante nessa seara, permitindo

---

[34] BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da História: a nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no Direito brasileiro. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Coord.). **Interpretação constitucional**. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 58 *et seq*.

[35] HABERMAS, Jürgen. **Entre fatos e normas:** contribuições para uma teoria do discurso do Direito e da democracia. Tradução William Rehg. New York: MIT Press, 1998. p. 257.

à Administração e ao Judiciário estabelecer o necessário equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prerrogativas da Administração. [36]

Isso dito, tenha-se que os princípios da Administração explicitados no texto constitucional são cinco: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência (art. 37, *caput*, da CF). Todavia, vários parâmetros implícitos devem ser respeitados, como o da razoabilidade, da irrenunciabilidade do interesse público etc. Os parâmetros implícitos devem ser obedecidos para reforçar os explícitos, isto é, as ilações de princípios que não estão contidos na Constituição Federal servem para indiretamente densificar (reforçar) o conteúdo daqueles que estão inseridos nas normas constitucionais.

O princípio da publicidade é um instrumento de transparência da Administração Pública, fazendo com que os que lesam o patrimônio público possam ser punidos. Com a publicidade dos atos administrativos, os cidadãos poderão fiscalizar as atividades dos servidores públicos e impedir possíveis desvios. Ele desempenha o papel de coercitividade nos gestores da coisa pública, fazendo com que a administração do patrimônio coletivo ocorra nos moldes insculpidos pela lei.

A publicidade é uma exigência do regime democrático, constituindo-se em um mecanismo de fiscalização por parte da sociedade. Rememore-se que o direito ao acesso/recebimento de informação (art. 5º, incisos XIV e XXXIII, da CF/88) deflui diretamente do princípio da publicidade (art. 37, *caput*, da CF/88), que para a Professora Odete Medauar, encontra-se associado à reinvindicação geral de democracia administrativa. [37]

---

[36] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo**. 28. Ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 97.
[37] MEDAUAR, Odete. **Direito administrativo moderno**. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 139.

A Administração Pública tem o dever administrativo de manter a plena transparência em seus comportamentos, no que não pode haver em um Estado Democrático de Direito, o ocultamento aos administrados de assuntos que a todos interessam.

É dever da Administração prestar informações do interesse da população, educando-a e orientando-a sobre os diversos assuntos da vida em sociedade. Sem transparência não há direcionamento seguro de esforços para fins de solucionar a calamidade observada no sistema de saúde do Distrito Federal. Sem publicidade não há democracia. Sem informação não há libertação. Não se trata, no ponto, de uma posição discricionária da Administração Pública.

Ao não divulgar as causas das sucessivas interrupções de atendimento de várias unidades de saúde relevantes, o Poder Executivo Distrital interfere em decisões individuais e coletivas que envolvem saúde e vida, além de dificultar o trabalho das instituições de controle.

Esse entendimento tem o beneplácito do magistério jurisprudencial deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, notadamente em decisão proferida pelo Eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da ADI 6.351/DF, *in verbis*:

> "**A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade.** À consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde a obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e criminal, salvo nas hipóteses constitucionais de sigilo A participação política dos cidadãos em uma Democracia representativa somente se fortalece em um ambiente de total

> visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre as políticas públicas adotadas pelos governantes, como lembrado pelo JUSTICE HOLMES ao afirmar, com seu conhecido pragmatismo, a necessidade do exercício da política de desconfiança (*politics of distrust*) na formação do pensamento individual e na autodeterminação democrática, para o livre exercício dos direitos de sufrágio e oposição; além da necessária fiscalização dos órgãos governamentais, que somente se torna efetivamente possível com a garantia de publicidade e transparência. **O acesso as informações consubstancia-se em verdadeira garantia instrumental ao pleno exercício do princípio democrático, que abrange "debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta" (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72). A publicidade específica de determinada informação somente poderá ser excepcionada quando o interesse público assim determinar. Portanto, salvo situações excepcionais, a Administração Pública tem o dever de absoluta transparência na condução dos negócios públicos, sob pena de desrespeito aos artigos 37, caput e 5º, incisos XXXIII e LXXII, pois como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, "o modelo político jurídico, plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder que se oculta"** (Pleno, RHD no 22/DF, Red. p/ Acórdão Min. CELSO DE MELLO, DJ, 1-9-95)".

Portanto, ressoa inconteste que a informação que o Poder Distrital deve prestar deve ser a mais completa e clara possível, e no âmbito de uma calamidade dos serviços de saúde do Distrito Federal, também deve ser prestada de forma célere e que prestigie os princípios norteadores da Administração Pública.

III.III DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Cabe enfatizar, ainda, a importância do balizamento das decisões com base no princípio da proporcionalidade, de maneira a preservar direitos fundamentais contra

excessos, restrições abusivas, omissão e ação insuficiente dos poderes estatais. O aludido princípio norteador cuida-se, fundamentalmente, de aferir a compatibilidade entre meios e fins, de molde a evitar restrições desnecessárias ou abusivas contra direitos fundamentais.

Daí a autorizada observação do Ministro Gilmar Mendes e de Paulo Gustavo Gonet Branco, em substancioso estudo sobre o tema, no qual enfatizam que, "*em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada, mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com base no princípio da proporcionalidade*". [38]

Vê-se que o princípio da proporcionalidade, forte no escólio de Bodo Pieroth e Bernhard Schlink, subdivide-se no subprincípio da adequação, consistente na exigência de que as medidas interventivas adotadas se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos, e no da necessidade, significando que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetos perseguidos. Por isso mesmo, que o meio não será necessário se o objetivo almejado puder ser alcançado com adoção de medida que se revele adequada e menos onerosa. [39]

Como efeito, também vislumbra-se que o princípio da proporcionalidade substancia-se em um dos pilares do Estado Democrático de Direito, que deriva diretamente do devido processo legal substancial, imponto a proteção às pessoas contra intervenções estatais desnecessárias ou excessivas que causem danos mais graves que o indispensável para proteger o interesse público.

---

[38] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 226.

[39] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 227.

O magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sinaliza que o princípio da proporcionalidade é aplicado por meio de três subprincípios, a saber: **a)** adequação: compatibilidade entre o fim pretendido pelo Estado e os meios por ele utilizados para atingir seus objetivos; **b)** necessidade: o Estado deve adotar, entre os atos e meios adequados, aquele ou aqueles que menos sacrifícios ou limitações causem aos direitos dos administrados e; **c)** proporcionalidade em sentido estrito: a medida deve trazer vantagens que superem quaisquer desvantagens. [40]

No caso em apreço, sobretudo em razão da não demonstração dos motivos que conduzem à suposta necessidade de instituição do procedimento de bandeira vermelha nos hospitais do Distrito Federal, não se afigura crível permitir que haja a atribuição de restrições de atendimento excessivas à população, de modo a obstar-lhes o direito à saúde e à vida, com a consequente violação ao princípio da proporcionalidade.

IV. DA PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS FEDERAIS, ESPECIALMENTE DESTINADOS

A Constituição Federal, no inciso XIV do seu Art.21, que traz as competências da União as obrigações de manter as polícias e prestar auxílio para manutenção do sistema de Políticas Públicas.[41] Por outro bordo, a Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, institui o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, para atender o disposto no

---

[40] (STF - RHC: 190266 SC 0133023-87.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data de Publicação: 22/04/2021)

[41] Art. 21. Compete à União: XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;

inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal, e, além do financiamento das polícias, prevê a assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação.[42]

A Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, prevê ainda uma regra de correção dos valores a serem repassados pela União para o Fundo com base na variação da Receita Corrente Líquida Federal, em seu Art. 2º *in verbis*:

> Art. 2º A partir de 2003, inclusive, o aporte anual de recursos orçamentários destinados ao FCDF será de R$ 2.900.000.000,00 (dois bilhões e novecentos milhões de reais), corrigido anualmente pela variação da receita corrente líquida – RCL da União.
> § 1º Para efeito do cálculo da variação de que tratao caput deste artigo, será considerada a razão entre a RCL realizada:
> I – no período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior ao do repasse do aporte anual de recursos; e
> II – no período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior ao referido no inciso I.
> § 2º O cálculo da RCL para efeito da correção do valor a ser aportado ao FCDF no ano de 2003 levará em conta a razão entre a receita acumulada realizada entre julho de 2001 e junho de 2002, e a receita acumulada realizada entre julho de 2000 e junho de 2001.

Ao se analisar a regra de destinação de recursos ao Fundo, tem-se que esta depende do aumento da Receita Corrente Líquida da União no período de julho a junho do ano de elaboração do relatório. Neste período, houve um grande aumento da RCL Federal, ensejando um aumento expressivo de aproximadamente R$ 3,3 bilhões no Fundo Constitucional e R$ 3 bilhões no Orçamento Geral do DF, que tem como uma das atribuições o financiamento dos recursos à Saúde.[43]

---

[42] Art. 1º Fica instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, de natureza contábil, com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação, conforme disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal.
[43] TESOURO NACIONAL. "Relatório Resumido da Execução Orçamentária da União." Disponível em: < https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501%3A9%3A%3A%3A%3A9%3AP9_ID_PUBLICACAO_ANEXO%3A17536>. Acesso em: 08/11/2022.

Tal folga orçamentária e financeira é corroborada pelas declarações do Governador reeleito, que anuncia aumento de diversas despesas, incluindo aumentos gerais de salários, conforme explicitado quando da narrativa fática. Portanto, conclui-se que não há limitação orçamentária efetiva para implementação das medidas necessárias à garantia da proteção da saúde da população, revelando o caráter discricionário do descaso e abandono do tratamento dado à saúde pelo Poder Executivo.

V. DA MEDIDA LIMINAR DE URGÊNCIA

Já não é novidade que o interstício temporal consubstanciado entre a instauração do processo e o proferimento de provimento definitivo apresenta demasiados percalços, em ordem a inviabilizar a efetiva realização de direitos. Para Fernando Horta Tavares, "o tempo teria um fluir vagaroso, que é incompatível com o virtuoso acesso à ordem jurídica justa".[44] Existem situações em que o tempo utilizado para obtenção da certeza processual com a tutela final é tão grande que o próprio titular do direito terá sucumbido.

Em outros casos, o jurisdicionado que buscou amparo no Poder Judiciário apenas observa inerte o perecimento do direito que buscou tutelar. Partindo dessas premissas, Marcelo Abelha assevera que o tempo é amigo da estabilidade da situação lamentada, no que quanto mais o processo demora para efetivar o resultado pretendido, tanto mais tempo permanecerá de pé a situação injusta, causando danos ao longo do seu curso.[45]

---

[44] TAVARES, Fernando Horta. Tempo e processo. **In:** TAVARES, Fernando Horta (Coord.). Urgências de Tutela: processo cautelar e tutela antecipada. Curitiba: Juruá, 2007. P. 111.

[45] ABELHA, Marcelo. **Manual de direito processual civil**. 6. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. P. 382.

Desse modo, as situações de urgência precisam ser rapidamente debeladas, sob pena, de o risco que surge iminente deixar de ser abstrato e passar a ser concreto, tornando inútil e sem razão de ser uma proteção tardia.

A teor do comando inscrito no *caput* do artigo 5º da Lei 9.882/99, este Egrégio Supremo Tribunal Federal poderá deferir pedido de medida cautelar em sede de ADPF, para, especificamente, determinar ao Governo do Distrito Federal que: **a)** Elabore e implemente o protocolo de encaminhamento e monitoramento à outras unidades de saúde para os pacientes que sejam classificados como urgentes: pulseiras vermelhas, laranjas e amarela; **b)** seja determinado o imediato atendimento dos pacientes que passaram na triagem e classificado como urgente em toda a Rede de Saúde do Distrito Federal, bem como que o Distrito Federal não negue atendimento aos casos classificados como urgentes; **c)** normatize a divulgação imediata das causas de decretação de Bandeira Vermelha e Laranja em Unidades de Saúde do Distrito Federal; e **d)** apresente um plano de recuperação das unidades de saúde do Distrito Federal, prevenindo a decretação do regime de restrição de atendimento.

Detidamente, acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida cautelar, tem-se o devido atendimento do *fumus boni juris*, diante da latente violação aos preceitos fundamentais indicados em linhas ulteriores, que evidenciam que o Poder Executivo do Distrito Federal tem constante e periodicamente negado o acesso à saúde para a população do DF, por meio do contingenciamento do atendimento nas Unidades de Saúde da Rede de Atendimento do Distrito Federal, sem dar o encaminhamento e acompanhamento necessário, mesmo à pacientes considerados em estado grave e com risco de vida.

Por outra banda, resta satisfeito o *periculum in mora* na hipótese vertente, o qual emerge no fato de que há a necessidade latente de imposição de medida judicial para que os direitos fundamentais à saúde e à vida sejam efetivamente assegurados, sem que haja

a impetração de prejuízos irreversíveis ao bem-estar de milhares de brasileiros. Isso porque, constata-se um perigo fático para o acesso a atendimento médico por meio das determinações e omissões do Poder Público explicitadas

O **perigo de lesão grave** é inconteste, porquanto o resultado na seara fática dos atos maledicentes perpetrados pelo Poder Executivo já estão a causar um amplo espectro de acintes aos preceitos constitucionais violados, além de estabelecer uma situação de insegurança e vulnerabilidade acerca da manutenção e qualidade dos atendimentos médicos para aqueles que mais precisam.

De saída, não se faz demasiado asseverar que não podem ser verificados riscos inerentes à irreversibilidade da medida, pois a reversão ao estado anterior da concessão cautelar poderia ser efetuada sem maiores prejuízos aos direitos tutelados.

V. DOS PEDIDOS

Pelo fio do exposto, **requer** a Vossa Excelência o seguinte:

I) A admissibilidade da presente ADPF, ante a satisfação dos requisitos estampados na Lei nº 9.882/1999, máxime quanto à satisfação ao postulado da subsidiariedade;

II) A concessão de **medida liminar** *ad referendum* do Plenário, nos termos do artigo 5º, §1º, da Lei nº 9.882/1999, em razão do alto grau de lesividade e ameaça aos preceitos fundamentais indicados, até o julgamento final desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para determinar ao Governo do Distrito Federal que, em 45 dias:

a) Elabore e implemente o protocolo de encaminhamento e monitoramento à outras unidades de saúde para os pacientes que sejam classificados como urgentes: pulseiras vermelhas, laranjas e amarela;

b) Promova o imediato atendimento dos pacientes que passaram na triagem e classificado como urgente em toda a Rede de Saúde do Distrito Federal, bem como que o Distrito Federal não negue atendimento aos casos classificados como urgentes;
c) Normatize a divulgação imediata das causas de decretação de Bandeira Vermelha e Laranja em Unidades de Saúde do Distrito Federal;
d) Apresente um plano de recuperação das unidades de saúde do Distrito Federal, prevenindo a decretação do regime de restrição de atendimento.

IV) A adoção do rito do art.12 da Lei nº 9.868/99, por analogia (neste sentido: ADPF 181, Rel. Min. Marco Aurélio; ADPF 627, Rel. Min Luís Roberto Barroso).

V) A solicitação de informações à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos dos artigos 6º, *caput*, e 7º, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.882/1999;

VI) No mérito, que seja reconhecida a lesão aos preceitos fundamentais apontados, declarando-se a confirmação do pedido liminar.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília (DF), 08 de novembro de 2022.

WALBER DE MOURA AGRA
OAB/PE 757-B

ALISSON LUCENA
OAB/PE 37.719

IAN RODRIGUES DIAS
OAB/DF 10.074

MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO
OAB/RJ 62.818

MARA HOFANS

ANA BEATRIZ VIEIRA


SERPRO
Assinado digitalmente por:
WALBER DE MOURA AGRA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>